

## Nr. 14 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 27. September 1934, 10 Uhr

R 1501/25410, Bl. 183–185 Aufzeichnung des RR Fuchs/PrIM<sup>1</sup>

Beginn: 10:00

Ort: Reichsfinanzministerium

### [ENTWÜRFE DER STEUERREFORMGESETZE]

In der Chefbesprechung am 27. September d. Js., an der ich auftragsgemäß teilgenommen habe, wurden im wesentlichen die *Streitpunkte bei der Einkommensteuer*, über die in der Chefbesprechung am 20.9. d. Js.<sup>2</sup> eine Einigung nicht erzielt werden konnte, erörtert. Die Besprechung führte zu folgendem Ergebnis:

1. Auf den *Verlustvortrag* bei buchführenden Betrieben (Ziff. 4 der Einführung zum Einkommensteuergesetzesentwurf), den das Reichswirtschaftsmin[isterium] für die *Zukunft* aufrechterhalten wissen wollte<sup>3</sup>, hat der Reichswi[rtschafts]Min. nunmehr verzichtet. Damit ist dieser Streitpunkt erledigt.
2. In der Frage der Steuererleichterungen für Abschreibungen bei *kurzlebigen Anlagegegenständen* (Ziff. 2b der Einführung zum Entwurf), die insbesondere der Reichswi. Min. ganz beseitigt haben wollte<sup>4</sup>, wurde seitens des RFM ein Kompromiß dahin vorgeschlagen, als kurzlebige Gegenstände nur diejenigen anzuerkennen, deren Nutzungsdauer 5 Jahre (nach dem bisherigen Entwurf 10 Jahre) nicht übersteigt. Die Steuererleichterung, die nach dem Entwurf nur für Neuanschaffungen im Interesse der Verminderung der Arbeitslosigkeit vorgesehen war, soll der steuerlichen Vereinfachung wegen dafür auch auf alte Gegenstände ausgedehnt werden. Der Ausfall, der durch diese Ausdehnung entsteht, ist angesichts der Beschränkung der Steuererleichterung auf Gegenstände mit einer nur fünfjährigen Lebensdauer gering, weil schon nach der bisherigen Gesetzgebung Neuanschaffungen seit Mitte 1933 steuerlich begünstigt waren<sup>5</sup>.

Auch die Steuererleichterungen, die für Abschreibungen bei *langlebigen Gegenständen* im Entwurf vorgesehen waren und eine Anpassung der Steuerbilanz an die Handelsbilanz fördern sollten, sollen wieder aufgegeben werden.

Gegen diesen Vorschlag wurden seitens der anderen Ressorts Bedenken nicht mehr erhoben, zumal dadurch mit einem höheren Aufkommen an Einkommensteuer, das Reich, Länder und Gemeinden dringend benötigten, gerechnet werden kann.

3. *Steuertarif*<sup>6</sup>. Der in der Besprechung vorgelegte neue Tarif, der immer noch nicht völlig durchgearbeitet ist, stellt, wie auch vom Reichsfinanzminister zugegeben wird, noch kein Ideal dar. Er belastet außerordentlich hoch die Ledigen, aber auch, was in bevölkerungspolitischer Hinsicht unerwünscht ist, mehr als bisher die Einkommen des sogenannten Mittelstandes (6000 bis etwa 50 000 RM). Dadurch werden die Kapitalbildung und die Möglichkeit höheren Aufwands für Ausbildung der

<sup>1</sup> Vorlage für StS Grauert und RM Frick, 28. 9. 34; mit Sichtvermerken Grauerts und Fricks, 3.10. Teilnehmerliste liegt nicht an. – Zu der Chefbesprechung hatte der RFM am 25. 9. eingeladen, in ihr sollten „die letzten noch offenen Fragen auf dem Gebiet der Einkommensteuer abschließend geklärt werden“; R 1501/25410, Bl. 182.

<sup>2</sup> Dok. Nr. 12.

<sup>3</sup> Ebd. Anm. 13.

<sup>4</sup> Ebd. Anm. 10.

<sup>5</sup> Das *Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit* vom 1. 6. 33 (RGBl. I S. 323; sog. Erstes Reinhardt-Programm) hatte für Ersatzbeschaffungen, soweit sie nicht zur Minderbeschäftigung von Arbeitern führten, Steuerbefreiung gewährt. ARH I/1, Nr. 149 Anm. 8.

<sup>6</sup> Vgl. Dok. Nr. 12 Anm. 14.

Kinder (Führernachwuchs) erschwert. In fiskalischer Hinsicht ist bedenklich, daß die *Lohnsteuer* in den unteren Gruppen sehr niedrig bemessen ist. Das hat zur Folge, daß die in die Einkommensteuer eingearbeitete Arbeitslosenabgabe<sup>7</sup> voraussichtlich bei weitem nicht den bisherigen Ertrag bringen wird. Es muß damit gerechnet werden, daß dieser Ausfall auch bei weitem nicht durch die Erhöhung der *Veranlagtensteuer* ausgeglichen wird. Dieser Ausfall muß sich infolge des vorgesehenen Vorwegabzuges<sup>8</sup> in Höhe des bisherigen Aufkommens an Arbeitslosenabgabe von 250 Millionen RM zu Ungunsten der Länder und Gemeinden beim Finanzausgleich auswirken, da diese dann niedrigere Überweisungen erhalten würden.

Es wurde beschlossen, zunächst noch Berechnungen darüber anzustellen, wie hoch der Anteil der Arbeitslosenabgabe an dem Gesamtaufkommen nach dem vorgelegten neuen Tarif sein wird, weiterhin zu versuchen, die Mehrbelastung bei den mittleren Einkommen zu beseitigen oder zu mildern. Zum Ausgleich für den dadurch entstehenden Ausfall sollen die Einkommen über 100 000 RM einheitlich ohne jede Ermäßigung mit 40% zur Einkommensteuer herangezogen werden. Außerdem soll durch nochmalige Überprüfung versucht werden, das bisherige Aufkommen an Arbeitslosenabgabe in Höhe von 250 Millionen RM voll zu erreichen<sup>9</sup>.

4. *Finanzausgleich*.. Von dem Gesamtaufkommen an Einkommensteuer, das nach dem Finanzausgleichsgesetz<sup>10</sup> zu 75% den Ländern und Gemeinden zu überweisen ist, wurden bisher zugunsten des Reichs vorweg abgezogen:

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| a) | Als Pauschbetrag für Erstat-              | 60,0 Mill. RM        |
|    | tungen an Lohnsteuer                      |                      |
| b) | an Aufkommen für Ehestands-               | 150,0 Mill. RM       |
|    | hilfe <sup>11</sup> schätzungsweise       |                      |
| c) | aus der veranlagten Einkom-               | 111,6 Mill. RM       |
|    | mensteuer als Abgeltung der               |                      |
|    | Zuschläge und der Krisen-                 |                      |
|    | steuer <sup>12</sup> 16,409 v. H. von 680 |                      |
|    | Mill RM =                                 |                      |
| d) | Abgabe zur Arbeitslosenhilfe              | 250,0 Mill. RM       |
|    |                                           | <hr/>                |
|    |                                           | zus.: 571,6 Mill. RM |

Nach den Berechnungen des Reichsfin. Min. ergibt sich bei einem Aufkommen von 1995 Mill. RM für 1935 ein Vorwegabzug von rd. 29%. Dagegen wurde in der Besprechung geltend gemacht, daß insbesondere der Abzug für Erstattungen aus Lohnsteuern von 60 Mill. RM nicht mehr gerechtfertigt sei, da nach dem neuen Entwurf derartige Erstattungen beseitigt worden sind<sup>13</sup>. Außerdem haben die Länder und Gemeinden seit dem 1. April 1934 das Aufkommen an Arbeitslosenabgabe von ihren

<sup>7</sup> „Abgabe zur Arbeitslosenhilfe“, eingeführt durch NotVO vom 14.6. 32 (RGBl. I S. 273) i.H. von 1,5% der Bruttomonatsbezüge; s. ARW, Kab. Papen, Nrr. 17 Anm. 3, 145 Anm. 2. Das *Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft* vom 24. 3. 34 (RGBl. I S. 235) hatte in Abschn. III die Abgabe sozial gestaffelt; vgl. ARH I/2, Nr. 323 P. 13.

<sup>8</sup> Aus dem Einkommensteueraufkommen zugunsten des Reichs; unten Ziff. 4.

<sup>9</sup> Vgl. u. Anm. 16.

<sup>10</sup> Vom 27. 4. 26 i.d.F. der VO vom 1. 12. 30 (RGBl. I S. 517, 588, 590).

<sup>11</sup> Abgabe von allen ledigen Lohn- und Gehaltsempfängern mit einem Monatslohn über 75 RM sowie allen ledigen Einkommensteuerveranlagten i.H. von 2–5% des Bruttolohns bzw. Reineinkommens, zur Finanzierung der Ehestandsdarlehen nach dem Ersten Reinhardt-Programm (o. Anm. 5); s. ARH I/2, Nr. 318.

<sup>12</sup> Durch NotVO vom 5. 6. 31 (RGBl. I S. 498) allgemein eingeführter, durch NotVO vom 14. 6. 32 (RGBl. I S. 273) auf die Einkommensteuerveranlagten beschränkter Steuerzuschlag zur Mitfinanzierung der Krisenunterstützung; hierzu Dok. Nr. 17 Anm. 2.

<sup>13</sup> Vgl. Dok. Nr. 12 Anm. 13.

Beamten zum Ausgleich der Mehraufwendungen, die die Anpassung ihrer Gehaltsbezüge an die des Reichs erforderten, behalten dürfen<sup>14</sup>. Da die Arbeitslosenabgabe in die Einkommensteuer eingebaut wird, ist die Einbehaltung dieses Aufkommens nicht mehr möglich. Es muß daher der Vorwegabzug an Arbeitslosenabgabe entsprechend verringert werden, d.h. um mindestens 40 Mill. RM, wenn den Ländern und Gemeinden derselbe Betrag verbleiben soll, den sie 1934 aus dieser Abgabe erhalten haben.

Der Reichsfin. Min. erklärte sich unter teilweiser Anerkennung der genannten Forderungen bereit, den Vorwegabzug auf 27% zu beschränken, während von preußischer Seite 26% für tragbar angesehen wurden. Man einigte sich schließlich auf 27%<sup>15</sup> unter der Voraussetzung, daß die Abgabe an Arbeitslosenhilfe in dem neuen Einkommensteuertarif tatsächlich mit einem Aufkommen von 250 Mill. RM angesetzt werden kann, was noch, wie schon oben ausgeführt, nachgeprüft werden soll<sup>16</sup>. Es wurde weiterhin anerkannt, daß dieser Vorwegabzug von 27%<sup>17</sup> nur dann für die Länder und insbesondere für die Gemeinden tragbar ist, wenn die vorgesehene *Bürgersteuerreform*<sup>18</sup> für die Gemeinden keine wesentlichen Ausfälle bringt.

In dieser Hinsicht wurden im Anschluß an die letzte Chefbesprechung 2 Vorschläge erörtert:

– a)

Bis 4500 RM Einkommen Reichssatz 6 RM, Kinderermäßigung bis 2500 RM für erstes Kind 1 RM, für jedes weitere Kind je 2 RM; über 2500 RM Einkommen für erstes Kind keine Ermäßigung, ab zweites Kind Ermäßigung 1 RM je Kind. Ausfall gegenüber bisheriger Regelung 57 bis 65 Mill. RM, Entschädigung durch Reich, bis bisher schon zugesagt<sup>19</sup>, 25 Mill. RM.

– b)

Bis 4500 RM Einkommen Reichssatz 6 RM, Kinderermäßigung bis 2500 RM für erstes Kind nichts, ab zweites Kind 2 RM je Kind; über 2500 RM Einkommen für erstes Kind keine Ermäßigung, ab zweites Kind Ermäßigung 1 RM je Kind; Ausfall 37 bis 42 Mill. RM, Entschädigung durch Reich ebenfalls 25 Mill. RM.

Während der Herr Reichsfin. Min. dem Vorschlag zu b), der im Hinblick auf die Zugeständnisse bei dem Vorwegabzug und der Verweigerung einer Entschädigung für den Hauszinssteuerausfall<sup>20</sup> vom Herrn Minister Popitz und mir im Interesse der Gemeindefinanzen vertreten wurde, zuneigte, setzte sich Herr Staatssekretär Reinhardt für den Vorschlag zu a) im Interesse einer Steuererleichterung für die untersten Einkommen ein, die im allgemeinen schon verhältnismäßig günstig bei dem neuen Einkommensteuertarif weggekommen sind. Die endgültige Entscheidung wurde einer Chefbesprechung vorbehalten, die stattfinden soll, sobald der neue Einkommensteuertarif und die sich daraus für den Finanzausgleich ergebenden Folgerungen geklärt sind<sup>21</sup>.

Mit Rücksicht auf die *bevölkerungspolitischen* Belange habe ich angeregt, die Kinderermäßigung vom vierten Kind an von 1 RM je Kind auf 2 RM je Kind zu erhöhen und außerdem die Einkommensgrenzen von 8000 RM, von der ab Kinderermäßigungen überhaupt fortfallen sollen, auf 12 000 RM

<sup>14</sup> D. h. zur Rückgängigmachung von Besoldungskürzungen der Länder, die noch über die drei Brüning'schen Kürzungen vom 1.12. 30, 5. 6. 31 und 8. 12. 31 hinausgingen, durch welche die Beamtengehälter insgesamt schon um 19–23% gekürzt worden waren. Diese zusätzlichen Kürzungen waren in Preußen bereits 1934 teilweise aufgehoben worden und sollten ab 1. 4. 35 allgemein wegfallen. Der hierfür erforderliche Mehraufwand wurde aus der Überlassung der Arbeitslosenabgabe aber nur zur Hälfte gedeckt; s. PrIM an RFM, 15. 9. 34, R 1501/25410, Bl. 8–26.

<sup>15</sup> Marg. Fuchs', 12.10.: „Ist inzwischen auf 26% herabgesetzt worden.“

<sup>16</sup> Marg. Fuchs', 1.10., von seiner Hand durchgestrichen: „Die inzwischen angestellten Berechnungen haben gezeigt, daß die Arbeitslosenabgabe höchstens mit 120–140 Mill. RM wird angesetzt werden können, so daß schon deswegen eine nochmalige Chefbesprechung wird stattfinden müssen.“

<sup>17</sup> Korrektur Fuchs': „also jetzt 26%“.

<sup>18</sup> S. Dok. Nr. 18.

<sup>19</sup> In der Chefbesprechung vom 20. 9. 34: Dok. Nr. 12.

<sup>20</sup> S. ebd. Anm. 5.

<sup>21</sup> Marg. Fuchs', 12.10.: „Der beiliegende letzte Entwurf sieht Vorschlag zu b) vor, die Frage ist also in einem den Gemeinden günstigen Sinne entschieden.“ Eine Chefbesprechung fand nicht mehr statt.

hinaufzusetzen. Diese Verbesserungen, die auch Herr Minister Popitz befürwortete, sind auch schon deshalb vertretbar, weil der dadurch entstehende Ausfall sehr gering ist<sup>22</sup>.

Der Herr Reichsfin. Min. erklärte abschließend, daß er die neuen Gesetzentwürfe nunmehr dem Kabinett vorlegen werde, das Einkommensteuergesetz jedoch zunächst noch ohne Tarif, da die vorstehend erörterten Prüfungen zunächst noch durchgeführt werden müßten<sup>23</sup>. Hinsichtlich der Streitpunkte beim Umsatzsteuergesetz würde er noch eine Einigung mit dem Reichsernährungsmi-  
nister anstreben<sup>24</sup>.

Dr. Fuchs

---

<sup>22</sup> Marg. Fuchs', 12.10.: „Diesen Anregungen ist inzwischen entsprochen.“

<sup>23</sup> Die neun Steuergesetze wurden der RkE am 2.10. 34 als KabVorl. zugeleitet (R 43 II/787, Bl. 157–259), der neue Einkommensteuertarif nach intensiven Nachverhandlungen erst am 9.10. (ebd. Bl. 261–275), etliche Änderungen an den Gesetzen noch per Schnellbrief vom 13.10. (ebd. Bl. 287–325). Zu den letzten Entwurfsarbeiten s. auch R 2/20403; R 2101/B 7013. Unter Berufung auf die zwingende „Notwendigkeit, über den bisherigen Rahmen hinaus Mittel zur Finanzierung großer außergewöhnlicher Aufgaben zur Verfügung zu stellen“ (Einführung zum Einkommensteuertarif), wurden Familien insgesamt nur sehr mäßig entlastet, ledige und kinderlos Verheiratete dafür umso stärker zur Ader gelassen, so daß der Wirtschaftsbeauftragte Keppler das RWiM wissen ließ, er könne „dem Führer den Tarif in seiner gegenwärtigen Form nicht empfehlen“; R 3101/9974, Bl. 472. Aussichtslose Nachbesserungswünsche des MD Gütt stoppte StS Pfundtner am 12. 10. 34 mit dem Bemerkten: „Wir werden ‚en bloc‘ zustimmen müssen, um das ganze Gesetzgebungswerk nicht zu gefährden“; R 1501/25410, Bl. 186–188. – Verabschiedung im Kabinett am 16. 10. 34: Dok. Nr. 23 P. 1.

<sup>24</sup> S. Dok. Nr. 12 Anm. 22, 23.

## **Zitierhinweis**

Nr. 14 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 27. September 1934, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d014>